

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1815/2533

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ที. เทรดิง กับ

พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.วาย.ที. เทรดิง กับ

พวก จำเลยทั้งสาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจึงนัดสืบพยานจำเลย จำเลย  
ขอเลื่อนคดีหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายไม่มาศาล

ศาลชั้นต้นสั่งว่า ถือว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ ให้งดสืบพยานจำเลยทั้งสามแล้ว  
พิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,218,770.85 บาท พร้อมด้วย  
ดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2528 ถึง  
วันที่ 1 มกราคม 2529 ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 17 ต่อปี นับแต่วันที่ 2 มกราคม  
2529 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2529 และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 5  
มีนาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จ หากจำเลยทั้งสามไม่

ชำระให้ยี่ดทรัพย์จำนอง ที่ดินโฉนดเลขที่2878-2883,24884-24888, และเลขที่ 21108 ตำบลบางเขน(บางเขน)อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้โจทก์ หากยังไม่พอชำระหนี้โจทก์ทั้งต้นเงินและ ดอกเบี้ยให้ยี่ดทรัพย์สินอื่นของจำเลยที่ 2 ชำระให้โจทก์จนครบต่อมาจำเลยทั้งสาม ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และมีคำสั่งให้พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ว่า กรณีมิใช่การขาดนัดพิจารณา ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่ง คำขอของจำเลยไม่เข้า กรณีจะขอพิจารณาใหม่จึงให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 63,62)

จำเลยทั้งสามเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 45) แต่ไม่ปรากฏคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า หลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้ ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

ถ้าศาลชั้นต้นเห็นว่า หลักทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเพียงพอกับจำนวนหนี้  
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี ก็อนุญาตให้ทุเลาการ  
บังคับไว้ระหว่างฎีกา หากเห็นว่าไม่เพียงพอก็ให้หาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอ  
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-วัชรินทร์ รักษาพันธ์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |